



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 460 DEL 15/12/2025	OGGETTO: Determina di affidamento per “fornitura materiali e manutenzione servizi igienici nei plessi scolastici - Istituto Comprensivo Mons. P. Guerriero”.
Registro Generale N. 728 DEL 16/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **sedici**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CIG: B9A1E9CAE5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Che a seguito di malfunzionamenti dei servizi igienici dei plessi scolastici, si è reso necessario provvedere alla manutenzione dei locali;

Che per i lavori di cui sopra occorre manodopera specializzata e mezzi di intervento idonei;

Che gli interventi come da computo redatto dal sottoscritto per i lavori di manutenzione ordinaria dei servizi nei vari plessi scolastici ammonta a complessivi € 4.100,00 più I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 5.002,00.

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- §àòlkmjg
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. n. 82/2005;
- il D. Lgs. n. 179/2016 e le integrazioni del D.Lgs. n. 217/2017
- il D. Lgs. n. 97/2016 (Decreto FOIA);
- il D. Lgs. 36/2023

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

Di affidare alla ditta PM IMPIANTI DI PECCHIA GENNARO, P.iva 02714180649, con sede legale in Avella (AV) alla via F.lli Rosselli n.7, i lavori di cui sopra per l'importo di € 4.100,00 piu' I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 5.002,00;

Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 4.100,00 piu' I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 5.002,00, per i lavori di cui all'oggetto;

Di dare atto che la spesa trova copertura sul Capitolo 1208 del bilancio corrente;

Di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento e' l'Ing. Aristide Costanzo
- il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) è B9A1E9CAE5
- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs. 33/2013;

Di dare atto della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

Il Responsabile del Procedimento

f.to Ing. Aristide

Costanzo

IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale prot. n. 23/2023, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

Vista la proposta a firma del Responsabile del Procedimento, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. n. 82/2005;
- il D. Lgs. n. 179/2016 e le integrazioni del D.Lgs. n. 217/2017
- il D. Lgs. n. 97/2016 (Decreto FOIA);
- il D. Lgs. 36/2023

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

Di affidare alla ditta PM IMPIANTI DI PECCHIA GENNARO, P.iva 02714180649, con sede legale in Avella (AV) alla via F.lli Rosselli n.7, i lavori di cui sopra per l'importo di € 4.100,00 piu' I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 5.002,00;

Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 4.100,00 piu' I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 5.002,00, per i lavori di cui all'oggetto;

Di dare atto che la spesa trova copertura sul Capitolo 1208 del bilancio corrente;

Di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento e' l'Ing. Aristide Costanzo
- il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) è B9A1E9CAE5
- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs. 33/2013;

Di dare atto della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 16/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: Determina di affidamento per "fornitura materiali e manutenzione servizi igienici nei plessi scolastici - Istituto Comprensivo Mons. P. Guerriero".

CIG: B9A1E9CAE5 **CUP:****Descrizione Capitolo:** SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE RETE E SERVIZI CORRELATI**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.09.0 04	09.04	1208	4 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2025	301
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
994	€ 5.002,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** PM IMPIANTI DI PECCHIA GENNARO - **Progressivo Fornitore:** 4984**Codice Fiscale:** PCCGNR90T02A509X **P.Iva:** 02714180649

Avella (AV), 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 16/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1253, e vi rimarrà fino al 31/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 728 del 16/12/2025;

Oggetto: Determina di affidamento per “fornitura materiali e manutenzione servizi igienici nei plessi scolastici - Istituto Comprensivo Mons. P. Guerriero”.

Avella (AV), 16/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella